

עין משפט
נר מצוה

פט:

ר"ן

נערה **שצעה** **שנדרה** **שלא** **צגרה** **עדין** **והיא** **יתומה**. **בחי** **האז**. **והנך**

תלתא **יתומה** **בחי** **האז** **כיילא** **להו**: **צוגרם** **ומם** **אזיה**. **שצשעה** **שנדרה** **היתה** **צוגרת** **ומת** **אזיה** **דהיינו** **יתומה** **ממש**. **והנך** **תלתא** **נמי** **מת** **אזיה** **כייל** **להו**: **נערה** **שםם** **אזיה** **ומשםם** **אזיה** **צגרה** **וכו'**.

הנך **תלתא** **דקתני** **צוגרת** **כיילא** **להו**:

רבי יהודה **אומר** **אף** **המשיא** **אם** **בחו** **קטנה** **וכו'** **ועדיין** **היא** **נערה**. **אשמעינן** **דאפילו** **היתה** **קטנה** **שנשאת** **יתמה** **מרשות** **אזיה** **בהנהו** **נשואין** **וכי** **קתני** **ועדיין** **היא** **נערה** **ה"ה** **נמי** **דאפי'** **היא** **קטנה** **כיון** **שנשאת** **אין** **לאזיה** **רשות** **בה** **והאי** **דנקט** **נערה** **משום** **דנדרי** **קטנה** **אינס** **כלום**: **גב'** **אנל** **חכמים** **אומרים** **שנש** **נערום** **נדריהן** **נדר**.

דהנך **תלתא** **כייל** **להו** **תשע** **דמתניתין** **שאף** **ר' יהודה** **לא** **אמרה** **אלא** **לחדל** **את** **התלמודים** **וכדמציבנא** **במתני'**: **מתני'** **קונם** **שאני** **נהניא** **לאבא** **ולאזיך** **אם** **אני** **עושה** **על** **פיד** **שאני** **נהניא** **נך** **אם** **עושה** **אני** **על** **פי** **אבא** **ועל** **פי** **אזיך** **ה"ו** **יכול** **להפר**. **נראה** **בעיני** **דלא** **זו** **אף** **זו** **קתני** **דאי** **תנא** **רישא** **בלחוד** **סד"א** **דמש"ה** **יכול** **להפר** **משום** **דמהשתא** **מיתסרא** **אי** **בהנאת** **אזיה** **משום** **נדרה** **אי** **במה** **שתעשה** **לפיו** **משום** **תנאה** **וכיון** **דליכא** **בחד** **מהנך** **גוויני** **מידי** **דגריע** **טפי** **מדברים** **שצינו** **לצינה** **מש"ה** **יפר** **דכיון** **שכן**

חל **הנדר** **מקרי** **כיון** **שאי** **אפשר** **שלא** **תאסר** **לפחות** **דבדרים** **שצינו** **לצינה** **אבל** **בשאני** **נהניא** **נך** **אם** **עושה** **אני** **על** **פי** **אבא** **ועל** **פי** **אזיך** **דבהא** **בתנאה** **דידה** **לית** **בה** **לא** **עניו** **נפש** **ולא** **משום** **דברים** **שצינו** **לצינה** **סלקא** **דעתך** **אמינא** **דלא** **מזי** **מפר** **קמ"ל** **כיון** **דתלתא** **תנאה** **דבדר** **שהיא** **עשויה** **לעבור** **עליו** **שאי** **אפשר** **לאשה** **שתעמיד** **עלמה** **שלא** **תעשה** **לאציו** **ולאזיה** **הרי** **זה** **יכול** **להפר** **דקסבר** **תנא** **דמתניתין** **דכי** **האי** **גוונא** **בעל** **מפר** **°אע"פ** **שלא** **חל** **הנדר**: **גב'** **תניא** **שאני** **נהניא** **לאבא** **ולאזיך** **אם** **עושה** **אני** **לפיך** **וכו'** **נעונה**

אני **מן** **יהודים** **אם** **משמשאך** **רבי נתן** **אומר** **לא** **יפר** **וחכמים** **אומרים** **יפר**. **נראה** **לי** **דתנא** **דברייתא** **נמי** **נקט** **הני** **תרי** **גוויני** **לרבותא** **תנא** **קמא** **לרבותא** **דרבנן** **ובתרא** **לרבותא** **דרבי נתן** **דצוונא** **קמא** **נדרה** **בעיניו** **נפש** **וכרבנן** **דסבירא** **להו** **בהנאת** **פלוגי** **עלי** **עניו** **נפש** **הוי** **וכדאמר** **שמואל** **אליבייהו** **לעיל** **צפירקין** **(ד' פג.)**. **ותנאה** **דבדרים** **שצינו** **לצינה** **דהיינו** **אם** **עושה** **אני** **לפיך** **וסלקא** **דעתך** **אמינא** **כיון** **דתנאה** **בחד** **גוונא** **ונדרה** **בחד** **גוונא** **אפי'** **לרבנן** **לא** **יפר** **דאכתי** **נדרה** **לא** **חייל** **קמ"ל** **דאפי'** **בכי** **האי** **גוונא** **לרבנן** **יפר** **ואידך** **גוונא** **נעולה** **אני** **מן** **היהודים** **לרבותא** **דרבי נתן** **תנא** **ליה** **דאע"ג** **דמהשתא** **מיתסרא** **דבדרים** **שצינו** **לצינה** **ותנאה** **ונדרה** **בחד** **גוונא** **הוא** **דהיכי** **תעביד** **תשמש** **מיתסרא** **בתר** **הכי** **בתשמיש** **לא** **תשמש** **איכא** **משום** **דברים** **שצינו** **לצינה** **וסלקא** **דעתך** **אמינא** **דאפי'** **רבי נתן** **מודה** **בכי** **האי** **גוונא** **דיפר** **דחל** **הנדר** **מיקרי** **קמשמע** **לן** **דאפי'** **הכי** **כיון** **שעדיין** **לא** **חל** **ממש** **לא** **יפר**: **הסוא** **גברא** **דאמר** **חססר** **הנאסה** **דעלמא** **עלי**. **שאסר** **על** **עלמיו** **הנאת** **הבריות** **אי** **נסיבנא** **איתתא** **כי** **לא** **תנינא** **שהיה** **רוצה** **ללמוד** **תורה** **קודם** **שישא** **אשה** **כדי** **שלא** **יתבטל** **מחמתה** **כדאמרינן** **בפרק** **קמא** **דקידושין** **(דף כט:)**. **רמיים** **בלוארו** **ועוסק** **בתורה**: **רביט** **גנפא** **וסובליא**. **[במקלן]** **ותרמיילו** **שהשדלל** **בכל** **כחו** **ללמוד**: **ולא** **אמאי** **למתני**. **לא** **עלה** **צידו**: **ושצשיא**. **הטעוהו** **לומר** **שלא** **יהא** **נאסר** **לאחר** **מכן** **ואנסציה** **אתתא** **כדי** **שיחול** **הנדר**: **ושרקיה**

עושה **אני** **על** **פיך** **בו'** **הרי** **זח** **לא** **יפר**. **שתעשה** **לבעלה** **ולא** **תהנה** **לאציו** **ולאזיה** **ואף** **דברים** **שצינו** **לצינה** **לא** **הוי** **זו** **גירסת** **הרב** **רבי אליעזר** **ובכל** **הספרים** **כמוז** **הרי** **זה** **יפר** **וכן** **נראה** **דאחאי** **כרבנן** **דרבי נתן** **דכיון** **דנאסרה** **בהנאת** **אזיה** **ואציו** **על** **ידי** **שהיא** **עושה** **לבעלה** **גנאי** **הוא** **לבעל** **והוי** **דברים** **שצינו** **לצינה**: **גב'** **(ר' נתן** **אומר** **לא** **יפר**. **פירוש** **לא** **יפר** **עתה** **דכל** **זמן** **שלא** **עשתה** **לפי** **בעלה** **לא** **נאסרה** **בהנאחם** **דסבר** **רבי נתן** **דאינו** **מפר** **עד** **שיחול** **הנדר** **אבל** **אחר** **שעשתה** **לפי** **בעלה** **ונאסרה** **בהנאחם** **מזי** **מפר** **דהוי** **שפיר** **דברים** **שצינו** **לצינה** **דכפרישית** **לעיל** **ואין** **לפרט** **דר'** **נתן** **סבר** **דלא** **הוי** **דברים** **שצינו** **לצינה** **דאם** **כן** **מנא** **להו** **לאמוראי** **דרבי נתן** **סבר** **דאינו** **מפר** **עד** **שיחול** **הנדר**: **והבבאים** **אומרים** **יפר** **מיד**. **דעלמא** **עלי**. **אסר** **עלמיו** **בכל** **הנאות** **שבעולם** **אם** **ישא** **אשה** **קודם** **שילמוד** **הלכות** **ואע"ג** **דאי** **אפשר** **לו** **להיות** **בלא** **הנאת**

העולם **לא** **הוי** **נדר** **שוא** **דאפשר** **שלא** **ישא** **אשה** **ולא** **יאסר**: **רהב** **בנפא** **ותובלייא** **ולא** **מצי** **למיתנא**. **כלים** **הם** **שמכניסין** **בהם** **פירות** **והיה** **עסוק** **בתלכאמו** **ולא** **עלה** **צידו** **ללמוד**: **אחא** **רב** **אחא** **רב** **הוא** **הונא** **ושבשייא**. **לקמו** **דבדרים** **והטעוהו** **שישא** **אשה** **ואמר** **שלא** **יאסר** **בהנאת** **עולם** **דסבר** **רב** **אחא** **שאין** **חכם** **תמיר** **עד** **שיחול** **הנדר** **ולכן** **הולכין** **ל הטעמוהו** **שישא** **אשה** **וזאי** **ימירו** **לו**:

ואלו נדרים פרק אחד עשר נדרים

רש"י

נערה **שלא** **צגרה** **והיא** **יתומה** **צוגרת** **ומם** **אזיה** **נערה** **צוגרת** **ומם** **אזיה** **(ה')** **ונערה** **שמת** **אזיה** **ומשםם** **אזיה** **צגרה** **צוגרת** **ואזיה** **קיים** **ר' יהודה** **אומר** **כו'**. **צוגרת** **והיא** **יתומה** **שצעת** **הנדר** **היתה** **צוגרת** **וכבר** **היתה** **יתומה** **מבעלה** **כלומר** **יתומה** **דמתניתין** **יתומה** **בחי** **האז** **כדמפרשי** **רבנן** **בגמ'** **דיתומה** **דשייך** **למימר** **צבעל** **כבאב** **דיקא** **נמי** **היכא** **דמני** **מיתת** **האז** **תני** **לה** **צפירוש** **צוגרת** **ומת** **אזיה**: **גב'** **זו** **דכרי** **ר' יהודה**. **דקתני** **תשע**: **אנל** **חכמים** **אומרים** **שנש** **נערום** **נדריהן** **קיימין** **צוגרם** **ויסומה** **ויסומה** **בחי** **האז**. **ויכולוהו** **תשע** **דמתני'** **נכללות** **בהני** **שלש**: **בתנאי'** **קונם** **שאני** **עושה** **לאבא** **ולאזיך**. **כלומר** **שאני** **נותן** **להם** **יהא** **עליהם** **קונם**: **הרי** **זה** **יכול** **להפר**. **אע"ג** **דלאו** **נדרי** **עיניו** **נפש** **אינון** **דלאו** **כל** **כמניינה** **לאספוקי** **שיעבורא** **מינה** **אפי'** **הכי** **דברים** **שצינו** **לצינה** **הויין** **ויכול** **להפר** **כלומר** **הרשות** **צידו**: **גב'** **ר' נתן** **אומר** **לא** **יפר**. **דקסבר** **הואיל** **ועדיין** **לא** **חל** **הנדר** **שכל** **זמן** **שלא** **עשתה** **לפי** **בעלה** **ולא** **שימשתו** **אינה** **אסורה** **לאזיה** **ולאציו** **ולא** **יפר**: **וחכ"א** **יפר**. **אע"פ** **שעדיין** **לא** **חל** **הנדר** **עליה**: **הסוא** **גברא** **דאמר** **חססר** **הנייטא** **דעלמא** **עליה** **אי** **נסיב** **איטסא** **כי** **לא** **תנינא** **הלכסא**. **כלומר** **מיתסר** **הנאת** **עולם** **עלי** **אם**

אחא **אשה** **עד** **שאשנה** **הלכות**: **רביט** **גנפא** **וסובליא**. **נפא** **קרי** **סולם** **שעולין** **בו** **צאלין** **תוצליא** **חבל** **שכולין** **דקלן** **ומושכין** **להם** **למטה** **הענפים** **שבהן** **התמרים** **ומשל** **של** **בני** **אדם** **הוא** **רך** **למעלה** **ולמטה** **לעסוק** **ולשנות** **הלכות** **ולא** **איסמיייעא** **מילתא**. **ואית** **דמפרש** **דהיינו** **בכפא** **רך** **יחידי** **למעלה** **ולמטה** **כאדם** **שעולה** **בחדל** **צאלין**: **סובליא**. **חבל** **כדאמרי'** **צבאב** **בתרא** **(דף לג:)**. **מאן** **דנקט** **מגליא** **ותוצליא** **ואמר** **אזיל** **ואגזור** **דיקלא** **דפלגיא**: **ושצשיא** **ואנסציה** **איטסא** **ושרקיה**

אחא **אשה** **עד** **שאשנה** **הלכות**: **רביט** **גנפא** **וסובליא**. **נפא** **קרי** **סולם** **שעולין** **בו** **צאלין** **תוצליא** **חבל** **שכולין** **דקלן** **ומושכין** **להם** **למטה** **הענפים** **שבהן** **התמרים** **ומשל** **של** **בני** **אדם** **הוא** **רך** **למעלה** **ולמטה** **לעסוק** **ולשנות** **הלכות** **ולא** **איסמיייעא** **מילתא**. **ואית** **דמפרש** **דהיינו** **בכפא** **רך** **יחידי** **למעלה** **ולמטה** **כאדם** **שעולה** **בחדל** **צאלין**: **סובליא**. **חבל** **כדאמרי'** **צבאב** **בתרא** **(דף לג:)**. **מאן** **דנקט** **מגליא** **ותוצליא** **ואמר** **אזיל** **ואגזור** **דיקלא** **דפלגיא**: **ושצשיא** **ואנסציה** **איטסא** **ושרקיה**

אחא **אשה** **עד** **שאשנה** **הלכות**: **רביט** **גנפא** **וסובליא**. **נפא** **קרי** **סולם** **שעולין** **בו** **צאלין** **תוצליא** **חבל** **שכולין** **דקלן** **ומושכין** **להם** **למטה** **הענפים** **שבהן** **התמרים** **ומשל** **של** **בני** **אדם** **הוא** **רך** **למעלה** **ולמטה** **לעסוק** **ולשנות** **הלכות** **ולא** **איסמיייעא** **מילתא**. **ואית** **דמפרש** **דהיינו** **בכפא** **רך** **יחידי** **למעלה** **ולמטה** **כאדם** **שעולה** **בחדל** **צאלין**: **סובליא**. **חבל** **כדאמרי'** **צבאב** **בתרא** **(דף לג:)**. **מאן** **דנקט** **מגליא** **ותוצליא** **ואמר** **אזיל** **ואגזור** **דיקלא** **דפלגיא**: **ושצשיא** **ואנסציה** **איטסא** **ושרקיה**

אחא **אשה** **עד** **שאשנה** **הלכות**: **רביט** **גנפא** **וסובליא**. **נפא** **קרי** **סולם** **שעולין** **בו** **צאלין** **תוצליא** **חבל** **שכולין** **דקלן** **ומושכין** **להם** **למטה** **הענפים** **שבהן** **התמרים** **ומשל** **של** **בני** **אדם** **הוא** **רך** **למעלה** **ולמטה** **לעסוק** **ולשנות** **הלכות** **ולא** **איסמיייעא** **מילתא**. **ואית** **דמפרש** **דהיינו** **בכפא** **רך** **יחידי** **למעלה** **ולמטה** **כאדם** **שעולה** **בחדל** **צאלין**: **סובליא**. **חבל** **כדאמרי'** **צבאב** **בתרא** **(דף לג:)**. **מאן** **דנקט** **מגליא** **ותוצליא** **ואמר** **אזיל** **ואגזור** **דיקלא** **דפלגיא**: **ושצשיא** **ואנסציה** **איטסא** **ושרקיה**

עושה **אני** **על** **פיך** **בו'** **הרי** **זח** **לא** **יפר**. **שתעשה** **לבעלה** **ולא** **תהנה** **לאציו** **ולאזיה** **ואף** **דברים** **שצינו** **לצינה** **לא** **הוי** **זו** **גירסת** **הרב** **רבי אליעזר** **ובכל** **הספרים** **כמוז** **הרי** **זה** **יפר** **וכן** **נראה** **דאחאי** **כרבנן** **דרבי נתן** **דכיון** **דנאסרה** **בהנאת** **אזיה** **ואציו** **על** **ידי** **שהיא** **עושה** **לבעלה** **גנאי** **הוא** **לבעל** **והוי** **דברים** **שצינו** **לצינה**: **גב'** **(ר' נתן** **אומר** **לא** **יפר**. **פירוש** **לא** **יפר** **עתה** **דכל** **זמן** **שלא** **עשתה** **לפי** **בעלה** **לא** **נאסרה** **בהנאחם** **דסבר** **רבי נתן** **דאינו** **מפר** **עד** **שיחול** **הנדר** **אבל** **אחר** **שעשתה** **לפי** **בעלה** **ונאסרה** **בהנאחם** **מזי** **מפר** **דהוי** **שפיר** **דברים** **שצינו** **לצינה** **דכפרישית** **לעיל** **ואין** **לפרט** **דר'** **נתן** **סבר** **דלא** **הוי** **דברים** **שצינו** **לצינה** **דאם** **כן** **מנא** **להו** **לאמוראי** **דרבי נתן** **סבר** **דאינו** **מפר** **עד** **שיחול** **הנדר**: **והבבאים** **אומרים** **יפר** **מיד**. **דעלמא** **עלי**. **אסר** **עלמיו** **בכל** **הנאות** **שבעולם** **אם** **ישא** **אשה** **קודם** **שילמוד** **הלכות** **ואע"ג** **דאי** **אפשר** **לו** **להיות** **בלא** **הנאת**

העולם **לא** **הוי** **נדר** **שוא** **דאפשר** **שלא** **ישא** **אשה** **ולא** **יאסר**: **רהב** **בנפא** **ותובלייא** **ולא** **מצי** **למיתנא**. **כלים** **הם** **שמכניסין** **בהם** **פירות** **והיה** **עסוק** **בתלכאמו** **ולא** **עלה** **צידו** **ללמוד**: **אחא** **רב** **אחא** **רב** **הוא** **הונא** **ושבשייא**. **לק**